

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 26 jourmada I 1441 – 21 janvier 2020

163^{ème} année

N° 6

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence du Gouvernement

Décret gouvernemental n° 2020-27 du 17 janvier 2020, portant nomination d'un membre de la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle	284
Nomination d'un ingénieur en chef	284
Nomination de contrôleurs en chef de la commande publique.....	284
Rectificatif.....	284

Conseil Supérieur de la Magistrature

Acceptation de la démission d'un magistrat.....	284
---	-----

Ministère de la Justice

Décret gouvernemental n° 2020-28 du 10 janvier 2020, fixant les attributions de l'institut supérieur de la magistrature, le régime des études et de formation	284
--	-----

Ministère de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises

Décret gouvernemental n° 2020-29 du 16 janvier 2020, fixant le montant des redevances afférentes aux marques de fabrique, de commerce et de services	291
Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 28 novembre 2019, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 6 ^{ème} groupe dit "Pythagore" dans le gouvernorat de Kairouan	293

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 28 novembre 2019, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 6 ^{ème} groupe au lieu dit "Essanabil" dans le gouvernorat de Zaghouan	294
Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 28 novembre 2019, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 6 ^{ème} groupe dit "Jebel Fkirine" dans le gouvernorat de Zaghouan	295
Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 28 novembre 2019, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 6 ^{ème} groupe dit "Kef El Khouma" dans le gouvernorat de Zaghouan	296
Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 28 novembre 2019, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 6 ^{ème} groupe dit "Lalla Haniah" dans le gouvernorat de Zaghouan	297
Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 28 novembre 2019, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 3 ^{ème} groupe dit "Djebba 2" dans les gouvernorats de Béja et Jendouba	298
Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 6 janvier 2020, portant nomination du président et membres à la commission technique de production privée d'électricité à partir des énergies renouvelables	299
Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche	
Décret gouvernemental 2020-30 du 17 janvier 2020 , abrogeant le décret n° 2011-44 du 3 janvier 2011, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre classée en autres zones agricoles au gouvernorat de Kairouan	299
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 17 janvier 2020, portant approbation du procès - verbal de la commission régionale de délimitation des terrains des parcours du gouvernorat de Gabès	300
Ministère de la Santé	
Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 16 janvier 2020, portant modification de l'arrêté du 6 mai 2019 portant création du comité technique de la santé oculaire	301
Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement	
Décret gouvernemental 2020-31 du 16 janvier 2020 , fixant les indemnités et les avantages du Président de la Haute Instance des finances locales et de ses membres	301
Décret gouvernemental n° 2020-32 du 16 janvier 2020 , fixant les types de sacs en plastique dont la production, l'importation, la distribution et la détention sont interdites sur le marché intérieur	302
Ministère des Affaires Sociales	
Décret gouvernemental n° 2020-33 du 17 janvier 2020 , modifiant le décret gouvernemental n° 2017-369 du 15 mars 2017, modifiant le décret n° 99-1544 du 15 juillet 1999, relatif à l'octroi des crédits universitaires par les deux caisses de sécurité sociale	305
Ministère des Affaires Culturelles	
Nomination de directeur général du centre des arts, de la culture et des lettres "Ksar Saïd"	307
Nomination de directeur général du centre national du cinéma et de l'image..	307
Nomination de directeur général du centre international de Tunis pour l'économie culturelle numérique	307

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Nomination de chefs de services	307
Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi	
Octroi de congés pour la création d'entreprises	307
Ministère du Transport	
Octroi d'une dérogation pour exercer dans le secteur public	307
Arrêté du ministre du transport par intérim du 16 janvier 2020, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité de location de voitures particulières, voitures mixtes et camionnettes	307

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie	
Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie.....	310

Décrets et arrêtés

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2020-27 du 17 janvier 2020, portant nomination d'un membre de la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle.

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu le décret-loi n° 2011-116 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et portant création d'une haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle et notamment son article 7,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Après les délibérations du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Monsieur Amor Oueslati, magistrat judiciaire, est nommé membre de la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle à compter du 25 novembre 2019.

Art. 2 - Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 janvier 2020.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Par arrêté du chef du gouvernement du 16 janvier 2020.

Monsieur Anouar Karrouit, ingénieur principal, est nommé au grade d'ingénieur en chef au corps commun des ingénieurs des administrations publiques à la Présidence du gouvernement.

Par arrêté du chef du gouvernement du 17 janvier 2020.

Les contrôleurs de la commande publique sus-cités sont nommés au grade de contrôleur en chef de la commande publique à la haute instance de la commande publique à la Présidence du gouvernement :

- Salem Troudi,

- Adnen Farhat,
- Insaf Zemzem,
- Gofrane Ajimi.

Rectificatif

A l'arrêté du chef du gouvernement du 31 octobre 2019, portant abrogation de délégation de la signature accordé à Monsieur Lassad Klai directeur général d'administration centrale à la Présidence du gouvernement publié au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 90 du 31 octobre 2019.

Lire : à compter du 9 juillet 2019.

Au lieu de : à compter du 1^{er} juillet 2019.

CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

Par arrêté du conseil de la magistrature judiciaire n° 2019-7 du 16 janvier 2019.

La démission de Monsieur Hatem Ben Youssef Mouldi Dachraoui, juge de troisième grade, est acceptée à compter du 1^{er} février 2019.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Décret gouvernemental n° 2020-28 du 10 janvier 2020, fixant les attributions de l'institut supérieur de la magistrature, le régime des études et de formation.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la justice,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016, relative au conseil supérieur de la magistrature, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2017-19 du 18 avril 2017,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011 -89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 85-80 du 11 août 1985, portant création de l'institut supérieur de la magistrature et fixant sa mission, telle que modifiée et complétée par la loi n° 92-70 du 27 juillet 1992,

Vu le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973, relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l'ordre judiciaire, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété notamment le décret n° 2009-2196 du 20 juillet 2009,

Vu le décret n° 89-1072 du 31 juillet 1989, portant fixation de la réglementation relative aux examens des auditeurs de la justice à l'institut supérieur de la magistrature,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 99-1290 du 7 juin 1999, fixant l'organisation de l'institut supérieur de la magistrature, le régime des études et des examens et le règlement intérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2017-463 du 18 avril 2017,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2010-3152 du 1^{er} décembre 2010, portant organisation du ministère de la justice et des droits de l'Homme, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du 6 avril 2018,

Vu le décret n° 2012-246 du 5 mai 2012, fixant le statut particulier des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire tel que modifié par le décret n° 2014-3609 du 3 octobre 2014,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:

Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les attributions de l'institut supérieur de la magistrature, le régime des études et de la formation.

Art. 2 - L'institut supérieur de la magistrature est chargé de :

Premièrement : La formation initiale pour :

1- Les auditeurs de justice en vue de promouvoir leur qualification pour l'exercice de la magistrature,

2- Les admis au concours d'entrée au cycle de formation pour le personnel du corps des greffes des juridictions en vue de promouvoir leur qualification pour l'exercice de leurs tâches,

3- Les auxiliaires de justice à savoir les huissiers de justice, les notaires, les experts judiciaires et les traducteurs assermentés ainsi que d'autres titulaires de spécialités à caractère juridique ou judiciaire relevant du ministère de la justice ou d'autres ministères, en vue de promouvoir leur qualification pour l'exercice des tâches qui leurs sont attribuées.

Deuxièmement : La formation continue pour :

- 1- Les magistrats en exercice,
- 2- Le personnel des greffes des juridictions,
- 3- Les auxiliaires de justice et les titulaires des spécialités à caractère juridique ou judiciaire relèvent du ministère de la justice ou d'autres ministères, et ce, dans le cadre de conventions conclues à cet effet,

Troisièmement : La formation des auditeurs de justice et des cadres judiciaires et juridiques, et ce, dans le cadre de la coopération internationale.

Titre premier

L'accès à l'institut supérieur de la magistrature

Art. 3 - Les règlements et les programmes des concours sont fixés par arrêté du ministre de la justice après avis du conseil supérieur de la magistrature.

Art. 4 - Les membres du jury chargé du concours de recrutement des auditeurs de justice sont nommés par arrêté du chef du gouvernement et sur proposition du ministre de la justice.

Les membres du jury chargé du concours de recrutement des auxiliaires de justice ainsi que les membres du jury chargé du concours de recrutement pour l'accès au cycle de formation des personnels des greffes des juridictions sont nommés par arrêté du ministre de la justice.

Art. 5 - Chaque concours est ouvert en vertu d'un arrêté du ministre de la justice qui contient notamment :

- le nombre de places ouvertes à concourir,
- la date de clôture de la liste de candidature,
- le lieu de dépôt des dossiers de candidature ou l'adresse à laquelle ils sont expédiés, par voie postale, en lettre recommandée avec accusé de réception,
- la date des épreuves et leur lieu.

Art. 6 - Le jury du concours supervise le déroulement du concours et fixe la liste finale des candidats admis à concourir et procède à l'annonce des résultats.

Le jury se réunit à la demande de son président. Ses délibérations ne sont valables qu'en présence de deux tiers de ses membres. En cas d'absence de quorum, une seconde réunion est appelée à se tenir dans un délai maximum de trois jours. La séance tenue est réputée valide qu'en présence de la moitié des membres au moins. Le jury prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 7 - Toute fraude ou tentative de fraude constatée entraîne le renvoi du candidat de la salle d'examen, la rédaction d'un rapport à cet effet, l'annulation des épreuves subies et l'interdiction de participer, pendant cinq ans successifs au maximum, aux concours organisés par le ministère de la justice.

Le ministre de la justice après avis du jury de concours prend la décision d'interdiction mentionnée au premier paragraphe après audition de l'intéressé, et avise ce dernier par tout moyen laissant une trace écrite.

Titre II

Formation initiale

Art. 8 - L'institut supérieur de la magistrature est chargé de la formation initiale en faveur des auditeurs de justice, les admis au concours d'entrée au cycle de formation pour le personnel du corps des greffes des juridictions et des auxiliaires de justice afin de leur assurer les qualifications scientifiques et capacités professionnelles nécessaires.

Chapitre premier

Formation initiale pour les auditeurs de justice

Section première - Conditions d'accès

Art. 9 - Peuvent participer au concours d'entrée en première année du cycle de formation initiale à l'institut supérieur de la magistrature, les candidats remplissant les conditions suivantes :

- 1- Avoir la nationalité tunisienne depuis au moins cinq (5) ans,
- 2- Etre âgé de 22 ans au moins et de 40 ans au plus à la date de déroulement du concours. Ce plafond est déterminé conformément aux dispositions relatives à la fixation de l'âge maximum pour la participation au concours d'accès aux cycles de formation en vue du recrutement dans le secteur public,
- 3- Jouir de ses droits civiques,
- 4- Etre titulaire au moins d'un diplôme national de mastère en droit ou sciences juridiques tel qu'il est défini par la législation en vigueur ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme d'études approfondies dans les sciences à caractère juridique ou un diplôme équivalent,
- 5- Etre apte physiquement à poursuivre la formation à l'institut supérieur de la magistrature et de remplir les fonctions qui lui sont attribuées sur tout le territoire tunisien après leur graduation,
- 6- Etre sans antécédents judiciaires portant atteinte à l'honneur,

7- Etre en position régulière vis-à-vis du service national.

Art. 10 - La qualité d'auditeur de justice est accordée aux candidats admis au concours des auditeurs de justice. L'inscription en qualité d'auditeur de justice ne peut s'effectuer qu'après présentation d'un engagement écrit signé et légalisé de servir pendant dix ans au moins au sein du corps de la magistrature.

Art. 11 - Les inscrits à l'institut en qualité d'auditeur de justice perçoivent ainsi qu'une rémunération égale à celle dont bénéficie l'agent temporaire de la sous-catégorie (A1), premier échelon, premier niveau de la grille de salaires, et ce, pendant la durée de la formation.

L'auditeur de justice est tenu de rembourser l'ensemble des sommes qui lui ont été versées et les frais dépensés pour sa formation en cas de renonciation ou démission ou exclusion en raison d'une faute disciplinaire, et ce, pendant la formation ou avant l'extinction de la durée d'engagement.

Section II - Organisation de la formation initiale

Art. 12 - Le cycle de formation des auditeurs de justice à l'institut supérieur de la magistrature dure deux années, elle comporte deux périodes : la première pour la formation présentielle à l'institut, la deuxième pour les stages dans les tribunaux et les institutions.

L'année de formation dure douze mois, pendant laquelle les auditeurs bénéficient d'un mois au titre de congé.

Art. 13 - Un arrêté du ministre de la justice pris après avis du conseil scientifique fixe le régime de formation, des stages et les procédures spécifiques à l'évaluation des résultats et la clôture de l'étape de formation.

Art. 14 - Les programmes de formation des auditeurs de justice sont fixés par un arrêté du ministre de la justice après avis du conseil supérieur de la magistrature.

Art. 15 - Un « diplôme de fin de formation à l'institut supérieur de la magistrature » est décerné aux auditeurs de justice ayant réussi les examens de fin de formation.

Le redoublement n'est permis qu'une seule fois lors du cycle de formation.

Chapitre II

Formation initiale pour le personnel de greffe des juridictions

Section première - Conditions d'accès

Art. 16 - Peuvent participer au concours d'entrée au cycle de formation initiale pour l'accès au corps du personnel des greffes des juridictions les candidats remplissant les conditions suivantes :

1- Avoir la nationalité tunisienne depuis au moins cinq (5) ans,

2- Etre âgé de 40 ans au plus à la date du concours. L'âge du candidat est calculé conformément aux dispositions concernant la détermination de l'âge maximum pour la participation aux concours.

3- Jouir des droits civiques,

4- Etre apte physiquement à poursuivre la formation à l'institut et de remplir les fonctions qui lui sont attribuées sur tout le territoire tunisien après leur graduation,

5- Etre sans antécédents judiciaires portant atteinte à l'honneur,

6- Etre en position régulière vis-à-vis du service national,

7- Etre titulaire : D'un diplôme d'études approfondies en droit ou sciences juridiques ou d'un diplôme national de mastère ou équivalent ou d'un diplôme homologué permettant de se porter candidat au concours d'entrée au cycle de formation des administrateurs conseillers de greffe des juridictions,

- d'une maîtrise ou licence en droit ou en sciences juridiques ou d'un diplôme équivalent ou homologué avec le niveau requis, et ce, pour les candidats au concours d'entrée au cycle de formation des administrateurs de greffe des juridictions,

- d'un diplôme universitaire dans la spécialité des techniques et des professions judiciaires ou d'un diplôme universitaire de premier cycle de l'enseignement supérieur en droit ou en sciences juridiques ou l'équivalent, ainsi que les titulaires d'un diplôme homologué permettant aux candidats au concours d'entrée au cycle de formation des greffiers principaux des juridictions,

- le baccalauréat, l'équivalent ou un diplôme homologué pour les candidats au concours d'entrée à la formation des greffiers de juridictions,

- le diplôme de fin d'études du cycle d'éducation de base et ayant suivi les cours de la troisième année de l'enseignement secondaire ou ayant poursuivi avec succès le cycle primaire et terminé leur étude en sixième année de l'enseignement secondaire ou ayant un diplôme homologué avec le niveau requis pour l'accès au concours d'entrée au cycle de formation des greffiers adjoints de juridictions.

Art. 17 - La qualité de formé est accordée aux candidats admis au concours d'entrée à l'institut, l'inscription en tant que formé ne peut s'effectuer qu'après présentation d'un engagement écrit signé et légalisé de servir pendant une période de dix ans dans le corps des greffiers de juridictions. La présentation d'informations fausses ou insuffisantes ou la perte de l'une des conditions requises pour le concours ou pour l'inscription à l'institut entraîne la radiation du formé.

Section II - Organisation de la formation initiale

Art. 18 - Les admis au concours d'accès au cycle de formation initiale pour le corps du greffe des juridictions sont soumis à une formation présentielle et une formation pratique aux tribunaux et dont la durée est :

- douze (12) mois pour le grade d'administrateur conseiller de greffe de juridiction,

- neuf (9) mois pour les grades d'administrateur de greffe de juridiction, greffier principal de juridiction, greffier de juridiction et greffier adjoint de juridiction,

Les formés perçoivent une allocation durant la période de formation dont le montant est fixé par décret gouvernemental.

Art. 19 - Le régime de formation, des programmes des stages et procédures spécifiques à l'évaluation des résultats et la clôture du cycle de formation sont fixés par arrêté du ministre de la justice, après avis du conseil scientifique.

Art. 20 - Il est délivré aux admis au cycle de formation pour l'accès au corps des greffes des juridictions un : « Diplôme de fin du cycle de formation dans un des grades du corps des greffes des juridictions concerné ».

Art. 21 - La personne formée est tenue de rembourser les sommes perçues et les frais dépensés pendant la période de formation, et ce, en cas de renonciation, démission, ou exclusion en raison d'une faute disciplinaire, qu'elle soit commise durant la formation ou avant l'extinction de la durée de l'engagement.

Chapitre III

Formation initiale pour les auxiliaires de justice

Art. 22 - Les auxiliaires de justice sont soumis à une période de formation à l'institut en vue de l'inscription aux tableaux de la profession.

Art. 23 - Le régime de formation des programmes des stages, et procédures spécifiques à l'évaluation des résultats et la clôture du cycle de formation sont fixés par arrêté du ministre de la justice, après avis du conseil scientifique et le conseil supérieur de la magistrature.

Art. 24 - En fin de formation, il est attribué au formé un « diplôme de qualification pour l'inscription au tableau de l'ordre ».

Art. 25 - Le formé est tenu de rembourser les sommes perçues et les frais dépensés pendant la période de formation, en cas d'absence d'exercice effectif de l'activité professionnelle dans les délais légaux ou de démission, ou d'exclusion en raison d'une faute disciplinaire commise durant la formation.

Titre III

La formation continue

Art. 26 - L'institut assure la formation continue au profit des magistrats, du personnel du corps des greffes de juridictions en vue de renforcer leurs capacités et leurs spécialisations. Il est, également, chargé d'assurer la formation pour les auxiliaires de justice ainsi que des personnes exerçant des professions juridiques et judiciaires selon la législation en vigueur.

Art. 27 - L'institut élabore, chaque fin d'année judiciaire, un rapport annuel comportant les diverses activités de la formation continue destinée, où y sont insérées toutes les données statistiques ainsi que les observations. Ce rapport est présenté au ministre de la justice. Le rapport est publié sur le site électronique de l'institut.

Chapitre premier

Formation continue pour les magistrats

Art. 28 - La formation continue pour les magistrats comporte une formation pour le renforcement de capacité et une formation de spécialisation ou de changement de poste.

Art. 29 - Après avis du conseil supérieur de la magistrature, le ministre de la justice fixe un programme de formation annuel par arrêté qui détermine les domaines généraux de la formation continue pour les magistrats en se basant, notamment, sur les résultats de travaux d'inspection et sur les actes de fixation des besoins émis par les tribunaux et les institutions relevant du ministère de la justice.

L'arrêté du ministre de la justice mentionné dans le premier paragraphe du présent article est pris au plus tard en septembre précédent de l'année de formation.

Art. 30 - Le directeur général de l'institut fixe annuellement un plan détaillé pour la formation continue pour les magistrats dans lequel est fixé le contenu des sessions de formation et leur durée. Le dit plan est présenté au ministre de la justice pour validation, ensuite il est envoyé aux tribunaux et administrations relevant du ministère de la justice et publié sur le site électronique de l'institut.

Section première - La formation continue pour le renforcement des capacités

Art. 31 - La formation continue pour le renforcement des capacités s'effectue aux niveaux central et régional.

Art. 32 - La formation continue pour le renforcement des capacités s'effectue sur la base de deux systèmes :

- le premier obligatoire y sont soumis les magistrats exerçants du premier grade et du deuxième grade. Le magistrat est tenu de participer à deux sessions de formation au moins durant l'année judiciaire,

- le deuxième facultatif pour tous les magistrats.

Art. 33 - Les coordonnateurs régionaux de la formation continue pour le renforcement des capacités sont chargés parmi les magistrats exerçant dans les différentes cours d'appel.

Les conditions et les procédures de choix des coordonnateurs de la formation sont fixées par arrêté du ministre de la justice après avis du conseil scientifique.

Art. 34 - Chaque coordonnateur de la formation procède, sous la supervision, du directeur général de l'institut et en association avec les premiers responsables des juridictions intéressées, à l'élaboration, la publication et la distribution d'un agenda annuel détaillé des sessions de formation pour les magistrats, et ce, conformément au plan détaillé mentionné à l'article 30 du présent décret gouvernemental. Il réalise également la préparation pédagogique et il prend les mesures nécessaires pour le choix des formateurs et pour l'invitation des participants.

Le coordonnateur élabore, à la fin de chaque année de formation, un rapport d'activité qu'il transmet au directeur général de l'institut.

Section II - Formation continue de spécialisation et de changement de poste

Art. 35 - La formation de spécialisation vise à parfaire la capacité des magistrats dans des domaines spécifiques.

La formation de changement de poste vise à permettre aux magistrats désignés dans de nouvelles spécialités d'acquérir une formation dans des domaines liés directement aux exigences de leur poste de travail.

Les domaines, les procédures de l'organisation des sessions de formation de spécialisation et de changement de poste sont fixés par arrêté du ministre de la justice sur proposition du conseil scientifique et après avis du conseil supérieur de la magistrature.

La formation continue de spécialisation et de changement de poste se fait à la demande des magistrats et à travers la hiérarchie administrative et dans la limite des disponibilités possibles.

Chapitre II

La formation continue du personnel de greffe des juridictions aux fins de promotion

Art. 36 - Les cycles de formation continue aux fins de promotion sont organisés au profit du personnel du corps des greffes de juridictions à l'institut supérieur de la magistrature, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 37 - Les dispositions de l'article 7 du présent décret gouvernemental s'appliquent aux examens pour l'obtention des unités de valeur, et ce, dans le cadre de la formation continue.

Chapitre III

La formation continue pour auxiliaires de justice et titulaires des spécialités juridiques et judiciaires

Art. 38 - Après approbation du ministre de la justice, l'institut peut conclure des conventions avec les instances professionnelles et les administrations publiques, pour assurer des sessions de formation continue en faveur des auxiliaires de justice ou des titulaires des spécialités juridiques.

Les conventions fixent les objets, les dispositions et les coûts financiers des sessions de formation.

Titre IV

Formation des auditeurs de justice et des cadres juridiques et judiciaires dans le cadre de la coopération internationale

Art. 39 - Après approbation du ministre de la justice, l'institut peut, dans le cadre de la coopération internationale, assurer la formation d'auditeurs de justice et des titulaires des spécialités juridiques et judiciaires, et ce, dans le cadre de conventions conclues avec les Etats ou des structures ou des organisations intéressés.

Les conventions fixent notamment le régime de la formation, des stages et de l'évaluation ainsi que le coût financier.

Titre V

Le cadre pédagogique de l'institut

Art. 40 - La formation et les différents actes pédagogiques à l'institut supérieur de la magistrature sont assurés par :

- 1- Des magistrats de deuxième grade au moins,
- 2- Des professeurs assistants de l'enseignement supérieur au moins,
- 3- Des fonctionnaires de la catégorie (A2) au moins.
- 4- Des spécialistes et des experts dans les domaines liés à la formation dans l'institut supérieur de la magistrature.

Les critères, les conditions et procédures de choix des formateurs et les cas de cessation de leurs missions sont fixés par arrêté du ministre de la justice.

Art. 41 - Les auditeurs de justice et les candidats pour l'accès au corps des personnels de greffe des juridictions sont encadrés, pendant leurs stages, par des encadreurs parmi les magistrats et les greffiers des juridictions en activité.

Les auxiliaires de justice, lors de leur stage, sont encadrés par des encadreurs parmi les auxiliaires de justice en activité.

Art. 42 - Des magistrats accompagnateurs en activité dans les juridictions du stage sont chargés du suivi du déroulement des travaux et de coordination des stages des auditeurs de justice.

Art. 43 - Des magistrats, des professeurs universitaires, de hauts fonctionnaires et autres spécialistes encadrent les mémoires de fin d'études.

Art. 44 - Les missions du cadre pédagogique est fixée par les arrêtés relatives à l'organisation la formation initiale et la formation continue à l'institut.

Art. 45 - Un décret gouvernemental fixe la rémunération des formateurs et les chargés des divers travaux pédagogiques de l'institut supérieur de la magistrature.

Titre VI

Le règlement intérieur et la discipline

Art. 46 - Les règles de discipline de l'institut sont fixées par le règlement intérieur lequel est fixé par un arrêté du ministre de la justice.

Art. 47 - En cas d'atteinte aux règles de discipline ou aux obligations incombant aux personnes en formation initiale, sont appliquées, en vertu des textes législatifs et réglementaires, l'une des sanctions suivantes :

- 1- l'avertissement,
- 2- le blâme,
- 3- la retenue sur salaire ou sur prime,
- 4- l'exclusion provisoire de l'institut pour une durée d'un mois au maximum avec la privation du salaire ou de l'allocation,
- 5- l'exclusion définitive.

Art. 48 - Le directeur général de l'institut supérieur de la magistrature prend les décisions disciplinaires relatives à l'application de la sanction de l'avertissement après audition de l'intéressé. Le ministre de la justice prend les autres sanctions après avis du conseil de discipline.

Art. 49 - Le conseil de discipline se compose de :

- le premier président de la cour de cassation : président,
- un représentant du ministère de la justice : membre,
- un représentant de l'administration de l'institut : membre,
- deux représentants de chaque catégorie de personnes en formation selon les cas de figure : deux membres.

Les représentants de chaque catégorie de personnes en formation sont élus en début de la période de formation en question. Les modalités relatives aux dites élections sont fixées par arrêté du ministre de la justice.

Art. 50 - L'intéressé est traduit devant le conseil de discipline, en vertu d'un rapport écrit émis par le directeur général de l'institut et contenant, d'une manière claire, les circonstances et les actes commis.

Il est permis à l'intéressé de consulter l'ensemble des documents de son dossier disciplinaire dont il s'en fait délivrer des copies. Il doit déclarer par écrit qu'il a consulté son dossier ou renoncé à ce droit,

L'intéressé est convoqué, par écrit, dans un délai minimum de dix jours, et ce, avant la réunion du conseil de discipline. Il peut présenter au dit conseil des observations écrites ou orales ainsi que des témoins et se faire assister, pour sa défense, d'un conseil. Le conseil peut ordonner de procéder à des investigations supplémentaires,

Le conseil est tenu d'émettre un avis motivé quant aux reproches adressées à l'intéressé et de proposer, le cas échéant, une sanction appropriée.

Les réunions du conseil se tiennent à la majorité de ses membres. Et en cas d'empêchement il est de nouveau convoqué à se réunir dans les huit (8) jours quelque soit le nombre des membres présents.

Les avis sont pris à la majorité des voix membres présents et en cas d'égalité la voix du président est prépondérante.

Art. 51 - En cas d'atteinte aux obligations incombant aux bénéficiaires de la formation continue prévues au règlement intérieur de l'institut, le directeur général peut décider par arrêté, après audition de l'intéressé, d'y mettre fin et ce après avis du conseil scientifique.

Art. 52 - Sont abrogées toutes les dispositions contraires, notamment le décret n° 99-1290 du 7 juin 1999, fixant l'organisation de l'institut supérieur de la magistrature, le régime des études et des examens et le règlement intérieur, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2017-345 du 9 mars 2017, et complété par le décret gouvernemental n° 2017-463 du 18 avril 2017, à l'exception du dernier paragraphe de l'article 4 nouveau, le dernier paragraphe de l'article 30 nouveau et les dispositions relatives à l'organisation administrative et financière de l'institut supérieur de la magistrature.

Art. 53 - Le ministre de la justice et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 janvier 2020.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre de la justice
Mohamed Karim
Jammoussi
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Décret gouvernemental n° 2020-29 du 16 janvier 2020, fixant le montant des redevances afférentes aux marques de fabrique, de commerce et de services.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2007-50 du 23 juillet 2007 et notamment ses articles 7, 8, 10, 13, 16 et 20,

Vu la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système national de normalisation, telle que modifiée par la loi n° 2016-16 du 3 mars 2016,

Vu le décret n° 2005-3078 du 29 novembre 2005, fixant la liste des activités de petits métiers et de l'artisanat et déterminant les activités dont l'exercice nécessite la qualification professionnelle,

Vu le décret n° 2010-1087 du 17 mai 2010, portant organisation administrative et financière de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle et fixant les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 du 20 septembre 2018, rattachant des structures au ministère de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Le montant des redevances afférentes aux marques de fabrique, de commerce et de service est fixé conformément au tableau suivant :

Nature de l'opération	Montant en Dinars
Le dépôt d'une marque :	
Le dépôt	Quatre cent (400)
L'enregistrement par classe de produit ou de service	Cent (100)
La revendication d'une priorité de dépôt par priorité	Soixante (60)
Renouvellement d'une marque :	
Le renouvellement	Cinq cent (500)
L'enregistrement par classe de produit ou de service	Cent cinquante (150)
La rectification des erreurs matérielles relevées dans les pièces de dépôt d'une marque	Trente (30)
La délivrance d'un certificat d'enregistrement d'une marque	Quatre vingt (80)
La levée de déchéance	Cent cinquante (150)
Inscription au registre des marques :	
- d'une opposition à l'enregistrement d'une marque	Trois cent cinquante (350)
- du retrait du dépôt d'une marque	Soixante (60)
- d'une renonciation à l'utilisation d'une marque	Soixante (60)
- de la cession d'une marque	Trois cent (300)
- d'une licence de marque	Trois cent (300)
- tout acte portant modification d'une marque inscrite	Soixante (60)
Délivrance d'un certificat comprenant une copie du modèle de la marque et des indications relatives au dépôt et à l'enregistrement	Cinquante (50)
Délivrance d'une reproduction des inscriptions relatives à une marque portées sur le registre	Cinquante (50)
Délivrance d'un certificat constatant qu'il n'existe aucune inscription relative à la marque au registre	Trente (30)

Art. 2 - Les redevances prévues à l'article premier du présent décret gouvernemental seront recouvrées selon les modalités prévues au tableau suivant :

Mode de paiement des redevances afférentes aux marques de fabrique, de commerce et de service	Date d'effet du paiement
- Chèque bancaire ou postal envoyé directement à l'INNORPI par voie postale	Date d'envoi de l'effet et le cachet de la poste est utilisé pour connaître la date d'envoi
- Chèque bancaire ou postal remis directement à l'INNORPI	Date de remise de l'effet
- Paiement en numéraire	Date de paiement
- Virement direct bancaire ou postal	Date de crédit du compte de l'INNORPI
-Versement dans le compte bancaire ou postal de l'INNORPI	Date de crédit du compte de l'INNORPI
- Mandat -carte	Date d'émission du mandat de l'effet et le cachet de la poste est utilisé pour connaître la date d'émission
- Paiement électronique	Date de crédit du compte de l'INNORPI

Art. 3 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 2001-1934 du 14 août 2001 fixant le montant des redevances afférentes aux marques de fabrique, de commerce et de services.

Art. 4 - Le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 janvier 2020.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre de l'industrie
et des petites et moyennes
entreprises
Slim Feriani

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 28 novembre 2019, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 6^{ème} groupe dit "Pythagore" dans le gouvernorat de Kairouan.

Le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la constitution,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003 -1726 du 11 août 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des mines,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 du 20 septembre 2018, rattachant des structures au ministère de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté des ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et de renouvellement des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1^{er} mars 2004, fixant les modalités de dépôt des demandes des titres miniers,

Vu l'arrêté des ministres de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 17 janvier 2006, fixant les limites qualitatives minimales des substances minérales appartenant au 6^{ème} groupe régi par le code minier,

Vu la demande, déposée le 7 décembre 2018 à la direction générale des mines, par laquelle la société Maghreb Engineering and Management M.E.M a sollicité l'attribution d'un permis de recherche de substances minérales du 6^{ème} groupe dit "Pythagore", situé dans le gouvernorat de Kairouan, carte de Djebibina à l'échelle 1/50.000,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 25 juin 2019,

Vu la correspondance du ministère de la défense nationale en date du 18 septembre 2019 qui comprend sa non-objection quant à l'institution de ce permis,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier - La société Maghreb Engineering and Management M.E.M faisant élection de son domicile à 14 rue Ain Ghilel, 2066 El Kabbaria, Tunis, est autorisée à réaliser les travaux de recherche de substances minérales du 6^{ème} groupe dit "Pythagore" dans le gouvernorat de Kairouan.

Le permis de recherche prévu au premier paragraphe du présent article est accordé pour une période de trois années à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Ce permis est régi par le code minier sous réserve des droits des tiers régulièrement acquis.

Ce permis comporte un seul périmètre élémentaire, soit 100 hectares et est délimité comme suit :

Le point de repère consiste au signal géodésique n° 14046, latitude : 35°58'33.64", longitude : 9°56'17.60", altitude: 207 mètres selon la carte de Djebibina à l'échelle 1/50.000.

Limite Nord : est une droite (A, B) de longueur 1000 mètres et de direction Ouest-Est passant à 1936 mètres au nord du point de repère ci-dessus défini.

Limite Est : est une droite (B, C) de longueur 1000 mètres et de direction Nord-Sud passant à 2372 mètres à l'Ouest du point de repère ci-dessus défini.

Limite Sud : est une droite (C, D) de longueur 1000 mètres et de direction Est-Ouest passant à 936 mètres au nord du point de repère ci-dessus défini.

Limite Ouest : est une droite (D, A) de longueur 1000 mètres et de direction Sud-Nord passant à 3372 mètres à l'Ouest du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2 - Au cours de la période de validité du permis de recherche prévue à l'article premier du présent arrêté, la société Maghreb Engineering and Management M.E.M doit réaliser le programme minimum des travaux de recherche pour lequel elle s'est engagée et dont le coût total est estimé à deux cent quatre vingt deux mille dinars.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 novembre 2019.

*Le ministre de l'industrie
et des petites et moyennes entreprises*
Slim Feriani

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 28 novembre 2019, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 6^{ème} groupe au lieu dit "Essanabil" dans le gouvernorat de Zaghouan.

Le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la constitution,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003 -1726 du 11 août 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des mines,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 du 20 septembre 2018, rattachant des structures au ministère de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté des ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et de renouvellement des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1^{er} mars 2004, fixant les modalités de dépôt des demandes des titres miniers,

Vu l'arrêté des ministres de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 17 janvier 2006, fixant les limites qualitatives minimales des substances minérales appartenant au 6^{ème} groupe régi par le code minier,

Vu la demande déposée le 18 février 2019 à la direction générale des mines, par laquelle monsieur Sami Chelbi a sollicité l'attribution d'un permis de recherche de substances minérales du 6^{ème} groupe, dit "Essanabil", situé dans le gouvernorat de Zaghouan, carte de Djebel Fkirine à l'échelle 1/50.000,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 25 juin 2019,

Vu la correspondance du ministère de la défense nationale en date du 18 septembre 2019 qui comprend sa non-objection quant à l'institution de ce permis,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier - Monsieur Sami Chelbi faisant éléction de son domicile à rue ibn rachik, lot n° 681 Ariana Essoghra, est autorisé à réaliser les travaux de recherche de substances minérales du 6^{ème} groupe dit "Essanabil" dans le gouvernorat de Zaghouan.

Le permis de recherche prévu au premier paragraphe du présent article est accordé pour une période de trois années à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Ce permis est régi par le code minier sous réserve des droits des tiers régulièrement acquis.

Ce permis comporte un seul périmètre élémentaire, soit 100 hectares et est délimité comme suit :

Le point de repère consiste au signal géodésique n°15144, latitude : 36°5'19.63", longitude : 9°58'58.98", altitude: 266 mètres selon la carte de Djebel Fkirine à l'échelle 1/50.000.

Limite Nord : est une droite (A, B) de longueur 1000 mètres et de direction Ouest-Est passant à 6750 mètres au nord du point de repère ci-dessus défini.

Limite Est : est une droite (B, C) de longueur 1000 mètres et de direction Nord-Sud passant à 2115 mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

Limite Sud : est une droite (C, D) de longueur 1000 mètres et de direction Est-Ouest passant à 5750 mètres au nord du point de repère ci-dessus défini.

Limite Ouest : est une droite (D, A) de longueur 1000 mètres et de direction Sud-Nord passant à 1115 mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2 - Au cours de la période de validité du permis de recherche prévue à l'article premier du présent arrêté, monsieur Sami Chelbi doit réaliser le programme minimum des travaux de recherche pour lequel il s'est engagé et dont le coût total est estimé à quatre vingt neuf mille dinars.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 novembre 2019.

*Le ministre de l'industrie
et des petites et moyennes entreprises*

Slim Feriani

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 28 novembre 2019, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 6^{ème} groupe dit "Jebel Fkirine" dans le gouvernorat de Zaghouan.

Le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la constitution,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003 -1726 du 11 août 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des mines,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 du 20 septembre 2018, rattachant des structures au ministère de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté des ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et de renouvellement des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1^{er} mars 2004, fixant les modalités de dépôt des demandes des titres miniers,

Vu l'arrêté des ministres de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 17 janvier 2006, fixant les limites qualitatives minimales des substances minérales appartenant au 6^{ème} groupe régi par le code minier,

Vu la demande, déposée le 18 février 2019 à la direction générale des mines, par la quelle Madame Jihene Laajili a sollicité l'attribution d'un permis de recherche de substances minérales du 6^{ème} groupe dit "Jebel Fkirine", situé dans le gouvernorat de Zaghouan, carte de Djebel Fkirine à l'échelle 1/50.000,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 25 juin 2019,

Vu la correspondance du ministère de la défense nationale en date du 18 septembre 2019 qui comprend sa non objection quant à l'institution de ce permis,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier - Madame Jihene Laajili faisant élection de son domicile au Rue de l'Atlas, Cité Ennassim Nabeul, est autorisée à réaliser les travaux de recherche de substances minérales du 6^{ème} groupe dit "Jebel Fkirine" dans le gouvernorat de Zaghouan.

Le permis de recherche prévu au premier paragraphe du présent article est accordé pour une période de trois années à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Ce permis est régi par le code minier sous réserve des droits des tiers régulièrement acquis.

Ce permis comporte un seul périmètre élémentaire, soit 100 hectares et est délimité comme suit :

Le point de repère consiste au signal géodésique n°15144, latitude : 36°5'19.63", longitude : 9°58'58.98", altitude: 266 mètres selon la carte de Djebel Fkirine à l'échelle 1/50.000.

Limite Nord : est une droite (A, B) de longueur 1000 mètres et de direction Ouest-Est passant à 5750 mètres au nord du point de repère ci-dessus défini.

Limite Est : est une droite (B, C) de longueur 1000 mètres et de direction Nord-Sud passant à 2000 mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

Limite Sud : est une droite (C, D) de longueur 1000 mètres et de direction Est-Ouest passant à 4750 mètres au nord du point de repère ci-dessus défini.

Limite Ouest : est une droite (D, A) de longueur 1000 mètres et de direction Sud-Nord passant à 1000 mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2 - Au cours de la période de validité du permis de recherche prévue à l'article premier du présent arrêté, Madame Jihene Laajili doit réaliser le programme minimum des travaux de recherche pour lequel elle s'est engagée et dont le coût total est estimé à quatre vingt dix mille dinars.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 novembre 2019.

*Le ministre de l'industrie
et des petites et moyennes entreprises*

Slim Feriani

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 28 novembre 2019, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 6^{ème} groupe dit "Kef El Khouma" dans le gouvernorat de Zaghouan.

Le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la constitution,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003 -1726 du 11 août 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des mines,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 du 20 septembre 2018, rattachant des structures au ministère de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté des ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et de renouvellement des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1^{er} mars 2004, fixant les modalités de dépôt des demandes des titres miniers,

Vu l'arrêté des ministres de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 17 janvier 2006, fixant les limites qualitatives minimales des substances minérales appartenant au 6^{ème} groupe régi par le code minier,

Vu la demande, déposée le 6 mai 2019 à la direction générale des mines, par laquelle monsieur Ahmed Bouaouaja a sollicité l'attribution d'un permis de recherche de substances minérales du 6^{ème} groupe dit "Kef El Khouma", situé dans le gouvernorat de Zaghouan, carte de Jbibina à l'échelle 1/50.000,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 25 juin 2019,

Vu la correspondance du ministère de la défense nationale en date du 18 septembre 2019 qui comprend sa non-objection quant à l'institution de ce permis,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier - Monsieur Ahmed Bouaouaja faisant élection de son domicile à Route de l'aéroport km 3, Jinan Al-Nouri, impasse Bouaouaja Sfax, est autorisé à réaliser les travaux de recherche de substances minérales du 6^{ème} groupe dit "Kef El Khouma" dans le gouvernorat de Zaghouan.

Le permis de recherche prévu au premier paragraphe du présent article est accordé pour une période de trois années à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Ce permis est régi par le code minier sous réserve des droits des tiers régulièrement acquis.

Ce permis comporte un seul périmètre élémentaire, soit 100 hectares et est délimité comme suit :

Le point de repère consiste au signal géodésique n°15144 latitude : 36°5'19.63", longitude : 9°58'58.98", altitude: 266 mètres selon la carte de Jebibina à l'échelle 1/50.000,

Limite Nord : est une droite (A, B) de longueur 1000 mètres et de direction Ouest-Est passant à 3745 mètres au nord du point de repère ci-dessus défini.

Limite Est : est une droite (B, C) de longueur 1000 mètres et de direction Nord-Sud passant à 1195 mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

Limite Sud : est une droite (C, D) de longueur 1000 mètres et de direction Est-Ouest passant à 2745 mètres au nord du point de repère ci-dessus défini.

Limite Ouest : est une droite (D, A) de longueur 1000 mètres et de direction Sud-Nord passant à 195 mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2 - Au cours de la période de validité du permis de recherche prévue à l'article premier du présent arrêté, monsieur Ahmed Bouaouaja doit réaliser le programme minimum des travaux de recherche pour lequel il s'est engagé et dont le coût total est estimé à soixante et onze mille dinars.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 novembre 2019.

*Le ministre de l'industrie
et des petites et moyennes entreprises*

Slim Feriani

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 28 novembre 2019, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 6^{ème} groupe dit "Lalla Haniah" dans le gouvernorat de Zaghouan.

Le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la constitution,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003 -1726 du 11 août 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des mines,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 du 20 septembre 2018, rattachant des structures au ministère de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté des ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et de renouvellement des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1^{er} mars 2004, fixant les modalités de dépôt des demandes des titres miniers,

Vu l'arrêté des ministres de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 17 janvier 2006, fixant les limites qualitatives minimales des substances minérales appartenant au 6^{ème} groupe régi par le code minier,

Vu la demande, déposée le 6 février 2019 à la direction générale des mines, par laquelle la société les Grandes Carrières du Sud a sollicité l'attribution d'un permis de recherche de substances minérales du 6^{ème} groupe dit "Lalla Haniah", situé dans le gouvernorat de Zaghouan, carte de Djebibina à l'échelle 1/50.000,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 25 juin 2019,

Vu la correspondance du ministère de la défense nationale en date du 18 septembre 2019 qui comprend sa non-objection quant à l'institution de ce permis,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier - La société les Grandes Carrières du Sud faisant élection de son domicile à Route de Gabès km 3, El Hamma 6020 Gabès, est autorisée à réaliser les travaux de recherche de substances minérales du 6^{ème} groupe dit "Lalla Haniah" dans le gouvernorat de Zaghouan.

Le permis de recherche prévu au premier paragraphe du présent article est accordé pour une période de trois années à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Ce permis est régi par le code minier sous réserve des droits des tiers régulièrement acquis.

Ce permis comporte un seul périmètre élémentaire, soit 100 hectares et est délimité comme suit :

Le point de repère consiste au signal géodésique " Djebel Golea " : latitude 36°3'30.78" , longitude : 9°56' 24.94", altitude: 266 mètres selon la carte de Djebibina à l'échelle 1/50.000.

Limite Nord : est une droite (A, B) de longueur 1000 mètres et de direction Ouest-Est passant à 2242 mètres au sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite Est : est une droite (B, C) de longueur 1000 mètres et de direction Nord-Sud passant à 2371 mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

Limite Sud : est une droite (C, D) de longueur 1000 mètres et de direction Est-Ouest passant à 3242 mètres au sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite Ouest : est une droite (D, A) de longueur 1000 mètres et de direction Sud-Nord passant à 1371 mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2 - Au cours de la période de validité du permis de recherche prévue à l'article premier du présent arrêté, la société les Grandes Carrières du Sud doit réaliser le programme minimum des travaux de recherche pour lequel elle s'est engagée et dont le coût total est estimé à cent cinq mille dinars.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 novembre 2019.

*Le ministre de l'industrie
et des petites et moyennes entreprises*

Slim Feriani

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 28 novembre 2019, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe dit "Djebba 2" dans les gouvernorats de Béja et Jendouba.

Le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la constitution,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003 -1725 du 11 août 2003, fixant les coordonnées géographiques et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres miniers,

Vu le décret n° 2003 -1726 du 11 août 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des mines,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 du 20 septembre 2018, rattachant des structures au ministère de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté des ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et de renouvellement des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1^{er} mars 2004, fixant les modalités de dépôt des demandes des titres miniers,

Vu la demande, déposée le 7 décembre 2018 à la direction générale des mines, par laquelle la société Celamin Limited a sollicité l'attribution d'un permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe dit "Djebba 2", situé dans les gouvernorats de Béja et Jendouba, carte Jendouba, Bousalem, Teboursouk et Oued Zarga, à l'échelle 1/50.000,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 25 juin 2019,

Vu la correspondance du ministère de la défense nationale en date du 9 octobre 2019 qui comprend sa non-objection quant à l'institution de ce permis,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier - La société Celamin Limited faisant élection de son domicile à Rue du lac de constance Immeuble Carthage Center 1^{er} étage Les Berges du Lac, 1053 Tunis, est autorisée à réaliser les travaux de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe dit "Djebba 2" dans les gouvernorats de Béja et Jendouba.

Le permis de recherche prévu au premier paragraphe du présent article est accordé pour une période de trois années à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Ce permis est régi par le code minier sous réserve des droits des tiers régulièrement acquis.

Ce permis comporte quinze périmètres élémentaires, soit 6000 hectares et est délimité par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce conformément au décret susvisé n° 2003 -1725 du 11 août 2003 :

Sommets	N° de repères
1	246.760
2	248.760
3	248.754
4	246.754
5	246.756
6	242.756
7	242.752
8	244.752
9	244.750
10	236.750
11	236.754
12	238.754
13	238.756
14	240.756
15	240.758
16	246.758
1	246.760

Art. 2 - Au cours de la période de validité du permis de recherche prévue à l'article premier du présent arrêté, la société Celamin Limited doit réaliser le programme minimum des travaux de recherche pour lequel elle s'est engagée et dont le coût total est estimé à un million sept cent cinq mille et deux cent dinars.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 novembre 2019.

*Le ministre de l'industrie
et des petites et moyennes entreprises*

Slim Feriani

Par arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 6 janvier 2020.

Les personnes suivantes sont désignées membres de la commission technique de production privée d'électricité à partir des énergies renouvelables :

- Monsieur Belhassen Chiboub, président représentant du ministère chargé de l'énergie et ce, en remplacement de Monsieur Abdelmoumen Ferchichi,

- Monsieur Abdelbasset Ayed, membre représentant du ministère chargé de la défense et ce, en remplacement de Monsieur Béchir Attia,

- Monsieur Abdeljalil Ibrahim, membre représentant de la société tunisienne d'électricité et du gaz et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed El Assad Ben Rahal.

- Monsieur Nafaa Baccari, membre représentant de l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie et ce, en remplacement de Monsieur Abdessalem El Khazen.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE

Décret gouvernemental 2020-30 du 17 janvier 2020, abrogeant le décret n° 2011-44 du 3 janvier 2011, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre classée en autres zones agricoles au gouvernorat de Kairouan.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2016-67 du 15 août 2016,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2014-23 du 7 janvier 2014,

Vu le décret n° 86-1315 du 18 décembre 1986, portant fixation des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2011-44 du 3 janvier 2011, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre classée en autres zones agricoles au gouvernorat de Kairouan,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées les dispositions du décret susvisé n° 2011-44 du 3 janvier 2011.

Art. 2 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, et le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 janvier 2020.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche

Samir Attaieb

Le ministre de l'équipement,
de l'habitat et de
l'aménagement du territoire
Noureddine Selmi

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 17 janvier 2020, portant approbation du procès-verbal de la commission régionale de délimitation des terrains des parcours du gouvernorat de Gabès.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

Vu la constitution,

Vu le code forestier promulgué par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, tel que modifié et complété par la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et notamment les articles 58 et 59 de ce code,

Vu le décret n° 89-404 du 24 mars 1989, réglementant les modalités, la durée et les objectifs de la soumission au régime forestier des terrains de parcours des 2^{ème} et 3^{ème} catégories ainsi que l'exercice du pâturage sur ces terrains,

Vu le décret n° 90-1238 du 1^{er} août 1990, fixant la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission chargée de délimiter l'assiette des terrains de parcours à soumettre au régime forestier,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 1^{er} septembre 1981, portant approbation du procès-verbal de la commission régionale de délimitation des terrains de parcours du gouvernorat de Gabès,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 octobre 1993 portant approbation du procès-verbal de la commission régionale de délimitation des terrains de parcours du gouvernorat de Gabès,

Vu le procès-verbal de la commission régionale de délimitation des terrains de parcours du gouvernorat de Gabès du 22 octobre 2019, relatif à la soustraction du régime forestier des quatre parcelles des terrains de parcours situées au gouvernorat de Gabès, dont trois parcelles de superficie totale 472 ha sont des terrains de parcours collectifs (Sfia, Rous Alanfadh et Aithat alhadtha) de la délégation Menzel Habib et une quatrième parcelle de superficie 200 ha du domaine privé de l'Etat de la région du El Hicha de la délégation de Metouia.

Arrête :

Article premier - Est approuvé le procès-verbal de la commission régionale de délimitation des terrains de parcours du gouvernorat de Gabès du 22 octobre 2019, relatif à la soustraction du régime forestier des quatre parcelles des terrains de parcours situés au gouvernorat de Gabès couvrant une superficie totale de 672 ha telles qu'elles sont délimitées sur les plans topographiques annexés au présent arrêté et détaillées dans le tableau suivant :

N° d'ordre	Nom de la parcelle	Catégories	Superficie (ha)	Délégations
1	Sfia Ouled Jemaa	Terrains de parcours collectifs	180	Menzel Habib
2	Rous Alanfadh	Terrains de parcours collectifs	127	Menzel Habib
3	Aithat alhadtha	Terrains de parcours collectifs	165	Menzel Habib
4	El Hicha	Terrains de parcours de l'Etat	200	Metouia

Et, ce pour l'exploiter dans des projets de développement agricole.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 janvier 2020.

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche*

Samir Attaieb

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

MINISTERE DE LA SANTE

Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 16 janvier 2020, portant modification de l'arrêté du 6 mai 2019 portant création du comité technique de la santé oculaire.

La ministre de la santé par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire et notamment son article 8,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 24 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12 mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la jeunesse et du sport, des fonctions de la ministre de la santé par intérim et de la gestion des affaires du ministère,

Vu l'arrêté du ministre de la santé du 6 mai 2019, portant création du comité technique de la santé oculaire,

Arrête :

Article premier - Sont abrogées les dispositions des tirets 10 et 12 relatives aux représentants des instituts et des structures sanitaires de l'article 3 de l'arrêté du 6 mai 2019 susvisé, et remplacé comme suit :

Article 3 (tirets 10 et 12 nouveaux) : Représentants des instituts et des structures sanitaires

- le chef de service d'ophtalmologie à l'hôpital universitaire Hedi Chaker de Sfax.

- le chef de service d'ophtalmologie à l'hôpital universitaire Farhat Hached de Sousse.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 janvier 2020.

La ministre de la santé par intérim

Sonia Bechikh

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

Décret gouvernemental 2020-31 du 16 janvier 2020, fixant les indemnités et les avantages du président de la haute instance des finances locales et de ses membres.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires locales et de l'environnement,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales et notamment ses articles 63, 64 et 65,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membre du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membre du gouvernement,

Vu l'avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les indemnités et les avantages du Président de la haute instance des finances locales et de ses membres.

Art. 2 - Le président de l'instance bénéficie, en plus de son salaire de base et des indemnités liées à son grade et à sa fonction, d'une indemnité mensuelle du remboursement de frais brute égale à 1000 dinars servie à compter de la date de son exercice, comme il bénéficie d'une voiture de fonction et de 400 litres de carburant.

Art. 3 - L'indemnité du remboursement de frais accordée au Président de l'instance est soumise au prélèvement au titre de l'impôt sur le revenu selon la législation en vigueur.

Art. 4 - Tout exercice d'une autre activité professionnelle rémunérée par le président de l'instance est interdit.

Les indemnités prévues par l'article 2 du présent décret gouvernemental ne peuvent être cumulées avec toute autre indemnités, salaires ou avantages accordés par l'Etat, les établissements et les entreprises publics ou les collectivités locales.

Art. 5 - Le reste des membres de l'instance bénéficient, à compter de la date de l'exercice de leurs fonctions, d'une indemnité forfaitaire brute annuelle égale à 4200 dinars au titre de remboursement de frais soumises au prélèvement au titre de l'impôt sur le revenu selon la législation en vigueur.

Cette indemnité est servie aux membres en 4 tranches à la fin de chaque trimestre à compter de la date de l'exercice de leurs fonctions.

Art. 6 - La rémunération du président et l'indemnité du remboursement de frais accordée aux membres de l'instance sont imputés sur le budget du ministère des affaires locales et de l'environnement.

Art. 7 - Le ministre des affaires locales et de l'environnement et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 janvier 2020.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Pour Contreseing

Le ministre des finances

Mouhamed Ridha

Chalghoum

Le ministre des affaires

locales et de l'environnement

Mokhtar Hammemi

Décret gouvernemental n° 2020-32 du 16 janvier 2020, fixant les types de sacs en plastique dont la production, l'importation, la distribution et la détention sont interdites sur le marché intérieur.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires locales et de l'environnement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 61-15 du 31 mai 1961, relative à l'inspection des pharmacies et autres entreprises pharmaceutiques,

Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création d'une agence nationale de protection de l'environnement, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l'année 2017,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur et notamment ses articles 3 et 32,

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur, telle que modifiée par la loi n° 99-9 du 13 février 1999, relative à la défense contre les pratiques déloyales à l'importation,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009 et notamment ses articles 5 (bis) et 11 (bis),

Vu la loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination, telle que modifiée par la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001, portant simplification des procédures administratives relatives aux autorisations délivrées par le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire dans les domaines de sa compétence et notamment ses articles 11, 29 et 46,

Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, telle que modifiée par la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l'année 2014,

Vu la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système national de normalisation, telle que modifiée par la loi n° 2016-16 du 3 mars 2016,

Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,

Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,

Vu le décret n° 94-1743 du 29 août 1994, portant fixation des modalités de réalisation des opérations de commerce extérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2014-3487 du 18 septembre 2014,

Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2010-1684 du 5 juillet 2010,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par le décret n° 2010-3215 du 13 décembre 2010,

Vu le décret n° 97-1102 du 2 juin 1997, fixant les conditions et les modalités de reprise et de gestion des sacs d'emballage et des emballages utilisés, tel que modifié par le décret n° 2001-843 du 10 avril 2001,

Vu le décret n° 99-769 du 5 avril 1999, portant création de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits et fixant sa mission, son organisation administrative et financière, ainsi que les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,

Vu le décret n° 2003-1718 du 11 août 2003, relatif à la fixation des critères généraux de la fabrication, de l'utilisation et de la commercialisation des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires,

Vu le décret n° 2005-2317 du 22 août 2005, portant création d'une agence nationale de gestion des déchets et fixant sa mission, son organisation administrative et financière, ainsi que les modalités de son fonctionnement, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2017-603 du 16 mai 2017,

Vu le décret n° 2005-2933 du 1^{er} novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l'environnement et du développement durable,

Vu le décret n° 2013-664 du 28 janvier 2013, fixant les conditions et les procédures d'octroi de l'autorisation d'implantation des grandes surfaces et des centres commerciaux, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2017-1253 du 17 novembre 2017,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1148 du 19 août 2016, portant fixation des procédures et des modalités de la consultation obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes législatifs et réglementaires,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef de gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12 mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la jeunesse et des sports des fonctions de ministre de la santé par intérim et de la gestion des affaires du ministère,

Vu l'avis du conseil de la concurrence,

Vu l'avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les types de sacs en plastique dont la production, l'importation, la distribution et la détention sont interdites sur le marché inférieur.

Art. 2 - Au sens du présent décret gouvernemental, on entend par :

- Matière plastique : le composé macromoléculaire organique obtenu par polymérisation, polycondensation, polyaddition ou tout autre procédé similaire à partir de molécules d'un poids moléculaire inférieur ou par modification chimique de macromolécules naturelles. D'autres matériaux peuvent être ajoutés au composé macromoléculaire.

- Sacs en plastique : Les sacs fabriqués en matière plastique, avec ou sans bretelles intégrées ou rapportées, fournis à titre gratuit ou onéreux au consommateur dans les points de vente et magasins.

- Sacs en plastique à usage unique : Tous sacs en plastique dont l'épaisseur est inférieure à 40 microns ou la contenance inférieure à 30 litres.

- Sacs biodégradables : Les sacs qui répondent aux exigences de biodégradation. Les tests et critères d'évaluation de la biodégradation des sacs plastiques sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'industrie.

- Sacs d'emballage primaire : Les sacs en plastique sans bretelles et de couleur neutre et transparente qui sont réservés pour la mesure ou la pesée de chaque produit à part.

Art. 3 - Est interdite la production, l'importation, la distribution et la détention sur le marché intérieur des types suivants de sacs en plastique :

- les sacs en plastique à usage unique,
- les sacs d'emballage primaire dont l'épaisseur est supérieure à 15 microns,
- les sacs en plastique oxodégradables ou oxo-fragmentables, ainsi que les sacs portant la mention "sac biodégradable" dont les essais et analyses montrent qu'ils ne répondent pas aux exigences de biodégradation,
- les sacs en plastique qui comprennent dans leur composition chimique une concentration totale en métaux lourds supérieure à 100 ppm. Ce seuil peut être révisé, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé de l'environnement,
- les sacs en plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires qui ne répondent pas aux exigences du décret susvisé n° 2003-1718 du 11 août 2003,
- les sacs en plastique ne portant pas le marquage mentionné à l'article 4 du présent décret gouvernemental.

Art. 4 - Tous les types de sacs en plastique qu'il est permis, conformément aux dispositions du présent décret, de produire, importer, distribuer et détenir sur le marché intérieur portent un marquage, obligatoirement apposé par leurs producteurs et importateurs.

Ce marquage doit être apparent, permanent et écrit en langue arabe, avec la possibilité d'ajouter une autre langue. Il doit également comporter notamment les données suivantes:

- le nom du fabricant ou de l'importateur et la date de fabrication,
- les matériaux de fabrication, les dimensions, l'épaisseur et la contenance.
- les modes de gestion des sacs après leur utilisation,
- la mention "sac biodégradable" et la référence de la norme ou du règlement technique pertinent.

Art. 5 - Le présent décret gouvernemental entre en vigueur à compter du :

- 1^{er} mars 2020 en ce qui concerne les centres commerciaux et les pharmacies,
- 1^{er} janvier 2021 pour tous les producteurs, importateurs, distributeurs et détenteurs des sacs en plastiques.

Art. 6 - Le ministre des affaires locales et de l'environnement, le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, le ministre du commerce et la ministre de la santé par intérim sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 janvier 2020.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre de l'industrie
et des petites et moyennes
entreprises
Slim Feriani

Le ministre du commerce
Omar Behi

La ministre de la santé par
intérim

Sonia Bechikh
Le ministre des affaires
locales et de l'environnement
Mokhtar Hammemi

Décret gouvernemental n° 2020-33 du 17 janvier 2020, modifiant le décret gouvernemental n° 2017-369 du 15 mars 2017, modifiant le décret n° 99-1544 du 15 juillet 1999, relatif à l'octroi des crédits universitaires par les deux caisses de sécurité sociale.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 59-19 du 5 février 1959, relative à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, telle que modifiée et complétée par la loi n° 75-83 du 30 décembre 1975, relative à la loi de finances pour l'année 1976 et notamment son article 29,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale ensemble les textes qu'ils l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007 et notamment son article 5,

Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant un régime d'invalidité, de vieillesse et de survie et un régime d'allocation de vieillesse et de survie dans le secteur non agricole,

Vu la loi n° 81-6 du 12 février 1981, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole ensemble les textes qu'ils l'ont modifiée et complétée et dont le dernier en date la loi n° 2007-43 du 25 juin 2007,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et dont le dernier en date la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019,

Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 95-103 du 27 novembre 1995,

Vu la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, relative à la loi de finances pour l'année 1999 et notamment son article 46,

Vu le décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de pension de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2007-2148 du 21 août 2007,

Vu le décret n° 89-107 du 10 janvier 1989, étendant le régime de sécurité sociale aux travailleurs tunisiens à l'étranger, tel que modifié et complété par le décret n° 91-604 du 30 avril 1991,

Vu le décret n° 93-308 du 10 janvier 1989, relatif au régime du capital-décès,

Vu le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à la sécurité sociale des travailleurs non-salariés dans les secteurs agricole et non agricole, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2008-172 du 22 janvier 2008,

Vu le décret n° 99-1544 du 15 juillet 1999, relatif à l'octroi des crédits universitaires par les deux caisses de sécurité sociale, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2017-369 du 15 mars 2017,

Vu le décret n° 2009-3040 du 19 octobre 2009, relatif aux bourses nationales et aux prêts universitaires au profit des étudiants et élèves de l'enseignement supérieurs, tel que modifié et complété par le décret n° 2012-2392 du 9 octobre 2012,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12 mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la jeunesse et des sports, des fonctions du ministre de la santé par intérim et de la gestion des affaires du ministère,

Vu l'avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles 3, 4, 5, 6 et 7 du décret gouvernemental n° 2017-369 du 15 mars 2017 modifiant le décret n° 99-1544 du 15 juillet 1999, relatif à l'octroi des crédits universitaires par les deux caisses de sécurité sociale susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 3 (nouveau) : Une remise intégrale des montants des intérêts de retard peut être appliquée exceptionnellement aux tranches des prêts universitaires accordés respectivement par la caisse nationale de sécurité sociale et la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, avant l'entrée en vigueur dudit décret gouvernemental, qui sont échues et qui n'ont pas été acquittés intégralement ou partiellement et ce conformément aux conditions prévues à l'article 4 (nouveau) du présent décret gouvernemental.

Les dispositions du premier paragraphe du présent article s'appliquent aux montants échus qui sont à la charge des étudiants bénéficiaires ou à la charge de l'affilié ou le survivant en cas du non-paiement de cette dette par l'étudiant.

Article 4 (nouveau) : Pour bénéficier de la mesure prévue à l'article 3 (nouveau) du présent décret gouvernemental, la personne débitrice à l'une des caisses de sécurité sociale au titre des tranches des prêts universitaires qui leurs sont octroyées, doivent s'acquitter de la totalité du montant de la dette en principal et intérêts légaux et des frais de poursuite, et ce, dans un délai n'excédant pas douze (12) mois à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental ou s'engager à échelonner sa dette et ce dans un délai n'excédant pas 6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental selon le calendrier de paiement souscrit avec la caisse concernée.

Le calendrier de paiement souscrit fixe les tranches mensuelles de la dette en principal et intérêts légaux et des frais de poursuite sur une période qui ne peut excéder quarante-huit (48) mois et sans que le montant de la tranche mensuelle du calendrier souscrit ne soit inférieur au montant de fraction mensuelle initiale à la charge du débiteur.

Pour bénéficier de cette mesure, une demande écrite doit être présentée au chef du bureau ou du centre régional ou local de la caisse concernée et qui est territorialement compétent, dans un délai de six (6) mois prévu au paragraphe premier du présent article.

La personne débitrice est exemptée du paiement de toute avance au titre du calendrier de paiement souscrit.

Article 5 (nouveau) : La personne débitrice, qui est, à la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental, liée à la caisse nationale de sécurité sociale ou à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale par un calendrier de paiement en cours, peut bénéficier d'une remise intégrale des montants des intérêts de retard, à condition de s'acquitter de la totalité du montant de la dette en principal et intérêts légaux et des frais de poursuite, et ce, conformément aux modalités, procédures et délais prévus à l'article 4 (nouveau) du présent décret gouvernemental.

Peut aussi bénéficier de la remise totale des montants des intérêts de retard la personne débitrice liée à la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental par un calendrier de paiement en cours au titre du montant de la dette en principal et intérêts légaux et des frais de poursuite et ce dans la limite de la période restante de ce calendrier et conformément au délai prévu à l'article 4 (nouveau) du présent décret gouvernemental.

Article 6 (nouveau) : Sont suspendues, les procédures de poursuites, d'exécution et de recouvrement engagées par les deux caisses de sécurité sociale à l'encontre du débiteur, qui procède au règlement de la totalité du montant de la dette en principal et intérêts légaux et des frais de poursuite en une seule fois et conformément au délai mentionné au paragraphe 1^{er} de l'article 4 (nouveau) du présent décret gouvernemental.

Sont suspendues, à compter de la date de présentation de la demande écrite mentionnée au paragraphe 2 de l'article 4 (nouveau) du présent décret gouvernemental, les procédures de poursuites, d'exécution et de recouvrement engagées par les deux caisses de sécurité sociale, à l'égard du débiteur qui procède à la souscription d'un calendrier de paiement.

La caisse concernée, se réserve le droit de reprendre les procédures de poursuite, d'exécution et de recouvrement contre les débiteurs qui ne se sont pas présentés pour contracter un échelonnement ou qui n'ont pas respecté le calendrier de paiement souscrit ou qui n'ont pas procédé au paiement de leur dettes à l'expiration des délais dont ils disposent afin de régler leurs situations.

Les intérêts de retard, appliqués aux prêts accordés à la personne débitrice, qui a souscrit un calendrier de paiement avec la caisse concernée conformément aux dispositions du présent décret gouvernemental, ne peuvent être remis, en cas de non-paiement de trois tranches successives échues et exigibles.

Article 7 (nouveau) : L'application des dispositions du présent décret gouvernemental n'entraîne pas la restitution par la caisse concernée des montants réglés au titre des intérêts de retard avant la date de son entrée en vigueur.

Art. 2 - Le ministre des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 janvier 2020.

Pour Contresigning
Le ministre des affaires
sociales
Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Par décret gouvernemental n° 2020-34 du 17 janvier 2020.

Monsieur Moncef Ben Moussa, maître assistant de l'enseignement supérieur, est nommé directeur général du centre des arts, de la culture et des lettres "Ksar Saïd", à compter du 11 décembre 2019.

Par décret gouvernemental n° 2020-35 du 17 janvier 2020.

Madame Sonia Chamkhi, maître de conférence, est nommée directeur général du centre national du cinéma et de l'image à compter du 11 décembre 2019.

Par décret gouvernemental n° 2020-36 du 16 janvier 2020.

Madame Saloua Abdelkhalek, administrateur en chef, est nommée directeur général du centre international de Tunis pour l'économie culturelle numérique à compter du 11 décembre 2019.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières par intérim du 25 novembre 2019.

Madame Leila Rhimi, technicien principal, est chargée des fonctions de chef de service du recensement des bâtiments et logements des établissements et entreprises publics à la direction générale du recensement des biens publics au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières par intérim du 10 janvier 2020.

Monsieur Zouheir Selmi, technicien principal, est chargé des fonctions de chef de service d'entretien des voitures administratives à la direction générale des services communs au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

Par décret gouvernemental n° 2020-37 du 16 janvier 2020.

Il est accordé à Monsieur Mohamed Gandouzi, conseiller principal en emploi, micro-entreprise et orientation professionnelle à l'agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant, un congé pour la création d'entreprise pour la durée d'une année.

MINISTERE DU TRANSPORT

Par décret gouvernemental n° 2020-38 du 17 janvier 2020.

Il est accordé à Madame Sabeh Toujani épouse Madiouni une dérogation pour exercer dans le secteur public pendant une deuxième année à compter du 5 décembre 2019.

Arrêté du ministre du transport par intérim du 16 janvier 2020, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité de location de voitures particulières, voitures mixtes et camionnettes.

Le ministre du transport par intérim,

Vu la constitution,

Vu le code des collectivités locales promulgué par la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018,

Vu le décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales approuvé par la loi n° 61-46 du 6 novembre 1961 et modifié par la loi n° 85-84 du 11 août 1985,

Vu la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982, portant loi de finances pour la gestion 1983 et notamment son article 77,

Vu le code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2005-86 du 15 août 2005 portant insertion d'un cinquième titre au code des assurances concernant l'assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et au régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation et la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu le code de la route promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-66 du 12 août 2009,

Vu la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres modifiée par la loi n° 2006-55 du 28 juillet 2006 et notamment ses articles 32, 33 et 34,

Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique tel que modifiée notamment par la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l'année 2014,

Vu la loi n° 2009-11 du 2 mars 2009, portant promulgation du code de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les bâtiments,

Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, portant réorganisation de la concurrence et des prix,

Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l'investissement,

Vu la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l'année 2019 et notamment son article 45,

Vu le décret n° 2004-1876 du 11 août 2004, relatif à la conformité des locaux et à l'attestation de prévention,

Vu le décret n° 2004-2766 du 31 décembre 2004, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des transports terrestres prévu à l'article 36 de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres,

Vu le décret n° 2004-2768 du 31 décembre 2004, fixant les clauses des contrats-type de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui et de location des véhicules de transport routier de personnes et des véhicules de transport routier de marchandises,

Vu le décret n° 2006-2118 du 31 juillet 2006, fixant les conditions relatives à la nationalité et aux qualifications professionnelles de la personne désirant exercer l'une des activités prévues aux articles 22, 25, 28, 30 et 33 de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres tel que modifié et complété notamment par le décret gouvernemental 2016-1101 du 15 août 2016,

Vu le décret n° 2008-1684 du 22 avril 2008, fixant les attributions et l'organisation des directions régionales du transport,

Vu le décret n° 2008-2480 du 1^{er} juillet 2008, fixant les documents afférents à l'exploitation des véhicules de transport routier destinés à l'exercice des activités prévues par la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004 portant organisation des transports terrestres ainsi que les documents afférents à l'opération de transport ou de location,

Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1148 du 19 août 2016, portant fixation des procédures et des modalités de la consultation obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes législatifs et réglementaires,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1184 du 11 octobre 2016, fixant les redevances perçues par l'agence technique des transports terrestres et afférentes aux prestations qu'elle fournit,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-1033 du 14 novembre 2019, chargeant le ministre du tourisme et de l'artisanat d'assurer les fonctions du ministre du transport par intérim,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 25 janvier 2000, relatif à l'immatriculation des véhicules, tel que modifié par l'arrêté du 18 octobre 2016,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 5 février 2002, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité d'exploitation d'un établissement de location de voitures,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 17 août 2004, portant approbation du cahier des charges relatif à la détermination des conditions générales de conformité des locaux,

Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 1^{er} septembre 2004, fixant les modalités de fonctionnement de la commission de discipline prévue à l'article 53 de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004 portant organisation des transports terrestres,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 22 juillet 2016, fixant les conditions et les procédures de délivrance des cartes d'exploitation aux véhicules utilisés dans les activités, de transport public de personnes, de transport touristique, de la location de voitures particulières, de la location des véhicules de transport routier de marchandises dont le poids total autorisé en charge dépasse les 12 tonnes et de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui au moyen de véhicules dont le poids total autorisé en charge dépasse les 12 tonnes.

Vu l'arrêté du ministre du transport du 24 juillet 2019, fixant les marques distinctives des véhicules destinés à la location,

Vu l'avis de la commission consultative mentionnée à l'article 36 de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004 relative à l'organisation des transports terrestres,

Vu l'avis du conseil de la concurrence.

Arrête :

Article premier - Est approuvé le cahier des charges annexé au présent arrêté et relatif à l'exercice de l'activité de location de voitures particulières, voitures mixtes et camionnettes.

Art. 2 - Sous réserve des dispositions des articles 60 et 61 de la loi n° 2004-334 susvisée, les personnes exerçant l'activité de location de voitures en vertu d'une autorisation ou d'un cahier des charges et une déclaration préalable avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent respecter les dispositions du cahier des charges annexé au présent arrêté⁽¹⁾.

Art. 3 - Est abrogé l'arrêté du ministre du transport du 5 février 2002 portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité d'exploitation d'un établissement de location de voitures,

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 janvier 2020.

Le ministre du transport par intérim

René Trabelsi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

(1) Le cahier des charges est publié uniquement en langue arabe.

Avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADEAIRE AU 10 DECEMBRE 2019

		(en dinar)
<u>ACTIF</u>		
Encaisse-or		555 843 660
Souscriptions aux organismes internationaux		2 371 793
Position de réserve au FMI		506 101 907
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux		33 876 393
Avoirs en devises		19 167 497 197
Concours aux banques liés aux opérations de politique monétaire		9 800 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market		1 942 564 654
Avance à l'Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires		2 393 460 332
Portefeuille-titres de participation		59 583 430
Immobilisations		48 911 792
Débiteurs divers		41 133 070
Comptes d'ordre et à régulariser		393 942 348
		34 945 286 576
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>		
Billets et monnaies en circulation		13 331 682 165
Comptes courants des banques et des établissements financiers		266 106 373
Compte central du Gouvernement		1 774 561 174
Comptes spéciaux du Gouvernement		1 232 927 711
Allocations de droits de tirage spéciaux		1 076 101 828
Comptes courants en dinars des organismes étrangers		1 763 812 469
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens		7 273 500 881
Comptes étrangers en devises		410 517 720
Autres engagements en devises		2 299 637 500
Valeurs en cours de recouvrement		5 465 323
Ecarts de conversion et de réévaluation		3 142 045 550
Créditeurs divers		92 564 785
Comptes d'ordre et à régulariser		1 924 190 040
Capital		6 000 000
Réserves		346 095 112
Autres capitaux propres		77 945
		34 945 286 576

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 22 janvier 2020"



L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

En Ligne



le site web de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est entré en ligne le 22 Janvier 2009 sous l'adresse suivante : ***www.iort.gov.tn***

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l'utilisateur de consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l'année 1956,
- le Journal Officiel des annonces légales ,réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur sur sa demande de bénéficier de la prestation « insertion des annonces légales et réglementaires » sur CD à travers des modèles préétablis figurant dans le site.



A **BONNEMENT**

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès -

Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

* **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637

* **1002 - Lafayette** : 18 rue Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844002

* **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat –

Tél. : (73) 225.495

* **3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2

Sfax - Tél. : (74) 460.422

Site web : www.iort.gov.tn

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

S.T.B. : (Mégrine) 10106045231056678893

C.C.P. N° 17001000000006101585

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 1,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 2,100 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Frais d'envoi en sus